

**Autores: P. Randall Kropp, Stephen D. Hart,
Christopher D. Webster y Derek Eaves**

Adaptación: A. Andrés-Pueyo y Sandra López
Grup d'Estudis Avançats en Violència
(GEAV)

S.A.R.A.

Manual para la valoración del riesgo de violencia contra la pareja

Publicacions i Edicions

Unidad  UNIVERSITAT DE BARCELONA


S.A.R.A. : manual para la valoración del riesgo de violencia contra la pareja

Notes. Bibliografia
ISBN 84-475-2971-1

I. Kropp, P. Randall, II. Andrés Pueyo, Antonio III. López, Sandra
1. Violència familiar 2. Prevenció 3. Psiquiatria forense 4. Psicologia criminal
5. Avaluació del risc

@versión original: 1995 by the British Columbia Institute of Family Violence (2ª edición)

©PUBLICACIONS I EDICIONS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, 2005
Adolf Florensa, s/n; 08028 Barcelona; Tel. 934 035 442; Fax 934 035 446
comercial.edicions@ub.edu; http://www.publicacions.ub.es

Para información complementaria:

Grupo de Estudios Avanzados en Violencia
Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos
Facultad de Psicología
Universidad de Barcelona
Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Tel.: 93 312 51 03; Fax: 93 402 13 62
andrespueyo@ub.edu
www.ub.es/personal/violencestudies.htm

Traducción: Antonio Andrés y Sandra López

Disseny de la coberta: Cesca Simón

Impresión: Gráficas Rey, S.L.

Depósito legal: B-43.956-2005

ISBN: B- 84-475-2971-1

Impreso en España / Printed in Spain

Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada, transmitida o utilizada mediante ningún tipo de medio o sistema, sin autorización previa por escrito del editor.

Índice

Prefacio a la edición en español

Introducción

Aplicaciones de la SARA

Descripción de la SARA

Habilidades/acreditaciones del usuario

El procedimiento de valoración

Codificación

Comunicar los resultados

Historial delictivo

Item 1: Violencia anterior contra los miembros
de la familia

Item 2: Violencia anterior contra desconocidos
o conocidos no-familiares

Item 3: Violación de la libertad condicional
u otras medidas judiciales similares

Ajuste psicosocial

Item 4: Problemas recientes en las relaciones
de pareja

Item 5: Problemas recientes de empleo/trabajo

Item 6: Víctima y/o testigo de violencia familiar
en la infancia y/o adolescencia

Item 7: Consumo/abuso reciente de drogas

Item 8: Ideas/intentos de suicidio y/o homicidio
recientes

Item 9: síntomas psicóticos y/o maníacos recientes

Item 10: Trastorno de personalidad con ira,
impulsividad o inestabilidad conductual

Historial de violencia contra la pareja

Item 11: Violencia física anterior

Item 12: Violencia sexual y/o ataques de celos
en el pasado

Item 13: Uso de armas i/o amenazas de muerte creíbles en el pasado	51
Item 14: Incremento reciente en la frecuencia o gravedad de las agresiones	53
Item 15: Violaciones e incumplimientos anteriores de las ordenes de alejamiento	55
Item 16: Minimización extrema o negación de la violencia anterior contra la pareja	57
Item 17: Actitudes que apoyan o consienten la violencia contra la pareja	59
5. Delito/agresión actual (que motiva la valoración)	61
Item 18: Violencia física y/o violencia sexual grave	63
Item 19: Uso de armas y/o amenazas de muerte creíbles	64
Item 20: Violación o incumplimiento de las ordenes de alejamiento	65
Otras consideraciones	67
Bibliografía	71

Prefacio a la edición en español

En los últimos años la violencia doméstica en España ha causado alarma social en más de una ocasión. Según información del anuario estadístico del Ministerio del Interior (p. 287-295, 2003) en el año 2002 murieron 77 mujeres en el ámbito familiar y en el 2003 las mujeres muertas fueron 84 (excluidos los datos de los Mossos d'Esquadra y de la Ertzaintza). Según la red feminista (www.redfeminista.org) las mujeres muertas en el ámbito intra-familiar en España fueron 74 en el 2002, 92 en el 2003 y 94 en el 2004. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluye, en su informe sobre las muertes violentas en el ámbito de la violencia doméstica (CGPJ, 2004a), que en el 2002 murieron a causa de este tipo de violencia 66 personas (de las cuales 45 eran mujeres), en el 2003, 103 personas (65 mujeres) y en el 2004, 100 personas (69 mujeres). Según datos del Ministerio del Interior el número de mujeres que han sido víctimas de malos tratos por cónyuge o análogo (incluyendo delitos y faltas) en 2002 llegaba a un total de 43.313. En el 2003 este número sobrepasaba las 50.000 (50.087) y en 2004 subía todavía un 15% más con respecto a 2003. Las víctimas masculinas eran, en el 2002, 18.476 y 19.350 en el 2003 (Ministerio de Interior, 2003; excluidos los datos de los Mossos d'Esquadra y de la Ertzaintza). En el año 2003, 11.233 personas pidieron asistencia al Servicio de Atención a la Mujer de la policía de Barcelona. En los primeros cinco meses de vigencia de la orden de protección (Ley 27/2003, de 31 de julio) los magistrados tramitaron 7.869 peticiones y admitieron a trámite 6.004 (CGPJ, 2004b).

Estos datos ponen en evidencia que la violencia doméstica es un problema grave en la sociedad española y que la familia no es un entorno tan seguro como muchos quisieran. En segundo lugar las diferencias entre los datos, y aparentemente las definiciones de la violencia doméstica de los diferentes organismos, indican que no se ha llegado todavía a un afrontamiento conjunto del problema.

En cuanto a la prevalencia de la violencia doméstica se debe tener en cuenta que los datos citados sobre los malos tratos

representan probablemente sólo la punta del iceberg (véase también Gracia, 2002). El problema es más grave todavía cuando se considera que los datos se ocupan, sobretodo, de violencia física y tienen poco en cuenta otras formas de violencia. Los estudios del CGPJ sobre las mujeres asesinadas destacan que en el 73,6% de las muertes ocurridas en el 2004, en el ámbito doméstico, no constaba ninguna denuncia policial ni judicial previa, y en el 2003, este dato alcanzaba la cantidad del 75,5% (CGPJ, 2003). En estos casos es poco probable que la muerte en el ámbito doméstico haya sido la consecuencia del primer acto violento. La violencia doméstica se caracteriza por el ciclo de la violencia conyugal (véase Corsi, 1999; Lempert, 1996), es decir, que la gravedad y/o la frecuencia de la violencia a menudo aumenta durante una relación abusiva. Esto indica que una gran parte de los malos tratos se encuentran todavía escondidos y no han emergido al conocimiento público. Desde este punto de vista no sorprende que el CGPJ en la presentación del estudio subraye la importancia de “que las víctimas denuncien su calvario.” (Pereda, 2004). Las intervenciones de las fuerzas del orden público son importantes puesto que una parte del aumento de las denuncias en el ámbito de la violencia doméstica se puede explicar por el elevado desarrollo de las intervenciones de la policía y la justicia (véase Kropp & Hart, 2000). Por otro lado hay también una interacción entre (el efecto de) las intervenciones del orden público y la percepción de la sociedad de la violencia doméstica (véase también Gracia, 2002). No obstante, en el tema de la violencia doméstica hay todavía una notable distancia entre los preceptos legales y la opinión pública (Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, 2002).

La necesidad de intervenir profesionalmente en la violencia que acontece en el ámbito doméstico es más acentuada por este tipo de violencia, que es típicamente repetitivo (Campbell, 1986; Dutton & Kropp, 2000; Gondolf, 1997; Quinsey et al., 1998). Las intervenciones tienen que ser específicas para este tipo de violencia, teniendo en cuenta la particularidad de la violencia de género y deben estar incluidas en un plan integral

(Bonino, 2005). Además no todas las intervenciones garantizan el efecto deseado. Un meta-análisis reciente ha puesto en evidencia que los efectos del tratamiento con maltratadores son muy limitados (Babcock, Green, & Robie, 2004). En realidad Nicholls, Koch y Kropp (2004) ilustran que algunas investigaciones demuestran que el tratamiento de maltratadores puede aumentar el riesgo para la maltratada, ya que la participación del hombre en el tratamiento puede ser la razón de que la mujer vuelva con el maltratador (Bonino, 2005; Gondolf, 1988; véase también Babcock & Steiner, 1999).

Para poder prevenir e intervenir es importante poder valorar el riesgo de violencia de una manera profesional. Esperamos que este manual para la valoración del riesgo de violencia contra la pareja pueda contribuir a la valoración del riesgo de violencia doméstica. Pero queremos señalar que la valoración de riesgo debe de estar bien integrada en un plan integral de prevención. Valorar el riesgo de violencia no tiene mucho sentido si no va acompañado de una intervención que tenga como objetivo la disminución del riesgo de reincidencia de la violencia.

ED HILTERMAN

(INVESTIGADOR DEL CEFJE-GENERALITAT DE CATALUNYA)

Referencias

- Babcock, J. C., Green, C. E., & Robie, C. (2004). Does batterers' treatment work?: A meta-analytic review of domestic violence treatment outcome research. *Clinical Psychology Review*, 23, 1023-1053.
- Babcock, J. C. & Steiner, R., (1999). The relationship between treatment, incarceration, and recidivism of battering: A program evaluation of Seattle's coordinated community response to domestic violence. *Journal of Family Psychology*, 13, 46-59.
- Bonino, L. (2005). *Los programas de reeducación, reinserción o rehabilitación o para varones que ejercen violencia contra las mujeres: Riesgo de su implementación con estrategias inadecuadas*. Ponencia presentado en la Asamblea de Madrid en abril 2005.
- Consejo General del Poder Judicial (2003). *Informe sobre muertes violentas en el ámbito de violencia doméstica en el año 2003*. Madrid.

Introducción

En los últimos años se ha manifestado, muy claramente, la gravedad, el daño físico y psicológico que produce la violencia en el seno de la pareja. En este manual utilizaremos el término “violencia de pareja” para referirnos a este tipo de violencia. Entendemos por “violencia de pareja” a cualquier intento, amenaza o agresión física real perpetrada por un hombre o mujer contra alguien con quien él o ella tiene, o ha tenido, una relación sexual íntima”. Esta definición es inclusiva: no se limita a los actos que producen únicamente lesiones físicas; no se limita a las parejas en las que los miembros de la misma son matrimonio o han estado legalmente casados y tampoco está limitada por el género de la víctima y/o del agresor. Esta definición es consistente con la observación de que la violencia entre los miembros de una pareja sentimental es pandémica en la sociedad norteamericana (Gelles & Straus, 1988; Inland & Letellier, 1991; Koss, Goodman, Browne, Fitzgerald, Keita, & Russo, 1994; Kurz, 1993; Renzetti, 1992; Straus, 1993)¹. Creemos que la agresión del marido a la esposa, se debe considerar como la forma más grave de la violencia de pareja ya que tiene una alta prevalencia, es de naturaleza repetitiva y comporta un alto riesgo de morbilidad y mortalidad (Canadian Centre for Justice Statistics [CCJS], 1994; Canadian Panel on Violence against Women, 1993; Koss et al., 1994; Kurz, 1993; O’Leary et al., 1989; Walker, 1989). Por esta razón, la mayoría de nuestros comentarios se centraran en la agresión contra la esposa, aunque muchos de estos comentarios se pueden generalizar a otras formas de violencia de pareja.

La predicción de la violencia contra la pareja es un buen método para evitar las consecuencias de ésta, ya

1. NT: A pesar de las dificultades para estimar con precisión la prevalencia real de la violencia contra la pareja varios autores consideran que se sitúa, en España, en torno al 20,2% de mujeres que han sufrido maltrato por parte de sus parejas, incluyendo todas las edades y a un 12% durante el último año (Fontanil et al, 2005).

- Consejo General del Poder Judicial (2004a). *Informe sobre muertes violentas en el ámbito de violencia doméstica y de género en el año 2004*. Madrid.
- Consejo General del Poder Judicial (2004b). *Datos de órdenes de protección desde el 1 de agosto al 31 de diciembre 2003*. Madrid.
- Forci, J. (1999). *Violencia masculina en la pareja. Una aproximación al diagnóstico y a los modelos de intervención*. Buenos Aires: Paidós.
- Departament d’Interior (2003). *Notes sobre la violencia doméstica: L’extensió dels nous valors a Catalunya. Comentaris a l’Enquesta de Seguretat pública de Catalunya de l’any 2003*. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
- Hutton, D. G. & Kropp, R. P. 2000. ‘A review of domestic violence risk instruments’. *Trauma, Violence and Abuse*, vol. 1, no. 2, pp.171-181.
- racia Fuster, E. (2002). *Las víctimas invisibles de la violencia familiar: el extraño iceberg de la violencia doméstica*. Barcelona: Paidós.
- ondolf, E. W. (1997). Batterer programs: What we know and need to know. *Journal of Interpersonal Violence*, 12(3), 83-98.
- ondolf, E. (1988) The effects of batterer counselling on shelter outcome. *Journal of Interpersonal Violence*, 3, 275-289.
- opp, P.R. & Hart, S.D. (2000). The Spousal Assault Risk Assessment (SARA) Guide: Reliability and validity in adult male offenders. *Law and Human Behavior* 24(1), 101-118.
- mpert, L. B. (1996). Women’s strategies for survival: Developing agency in abusive relationships. *Journal of Family Violence*, 11, 269-289.
- nisterio de Interior. *Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2003*. Madrid.
- holls, T.L., Koch, W.J. & Kropp, R.P. (2004). *Assessing women in abusive relationships: The Decision-making in Abusive Relationships Interview (DIARI)*. Papel presentado en la 2004 conferencia del American Society on Psychology-Law. Scottsdale.
- eda, O. (2004) La laceración de la violencia en el hogar: La Estadística. *El Periódico*, p. 28. Miércoles, 11 de febrero 2004.
- nsey, L.V., Harris, T.G., Rice, E. M., & Cormier, A.C. (1998). *Violent offenders: Appraising and managing risk*. Washington: American Psychological Association.
- feminista (2005). Muertes 2005. www.redfeminista.org.

Esta adaptación del SARA al castellano se ha realizado bajo los auspicios del Proyecto de Investigación (SEC2001-3821-C05-01) del Ministerio de Ciencia y Tecnología y en el marco de los trabajos del Grupo de Estudios Avanzados en Violencia, en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Barcelona. La traducción y adaptación del mismo se ha realizado por Sra. Sandra López y el Dr. Antonio Andrés.

que todavía se desconocen en detalle los factores que la provocan. Desgraciadamente se necesitan más estudios acerca de la predicción de violencia familiar. Las valoraciones precisas del riesgo de la violencia familiar serían de gran ayuda para los tribunales, para los sistemas penales punitivos, para las víctimas y, aunque suene un poco paradójico, también para los hombres que son violentos y especialmente para sus hijos y esposas. En este contexto los profesionales de la predicción clínica se ocupan de aislar aquellas variables que pueden acentuar o reducir la probabilidad de la conducta violenta. El conocimiento de estos factores es muy importante para la prevención de la violencia y también en tienen un papel determinante en las estrategias de planificación del tratamiento.

El principal problema para la realización de valoraciones del riesgo ha sido la falta de un marco teórico, sistematizado y estandarizado, sustentado en estudios empíricos y clínicamente útil que guiara la obtención de evidencias, su ponderación y su combinación específica para la toma de decisiones profesionales. De hecho, si consideramos la importancia de esta temática, hay que destacar el hecho de que hasta ahora no haya existido ninguna pauta o protocolo relacionado con las valoraciones de riesgo de violencia contra la pareja que facilitase la toma de decisiones en esta materia: que factores hay que valorar, que tipo de información es útil para tomar decisiones, donde conseguir esta información. Gracias al esfuerzo coordinado del British Columbia Institute of Family Violence, la British Columbia Forensic Psychiatric Services Commission y el British Columbia Ministry of Women's Equality, y otras agencias gubernamentales, se diseñó este protocolo o guía de valoración del riesgo de violencia contra la pareja, SARA en su acrónimo inglés (Spouse Assault Risk Assessment)

La SARA es una guía o protocolo, con formato de listado de chequeo clínico de los factores de riesgo para la violencia contra la pareja (ver Apéndice A). Comprende 20 ítems identificados a partir de una revisión extensa de estudios empíricos (Cooper, 1993) y también en base a una revisión de trabajos realizados por profesionales clínicos de gran experiencia en la evaluación de hombres que abusaban o agredían a sus parejas.

La SARA no es un test o un cuestionario en el sentido técnico y habitual que se le dan a estos términos en el campo de la actividad profesional de la psicología (ver, AERA/APA/NCME, 1985); su objetivo no es proporcionar una medida absoluta o relativa del riesgo de violencia por medio de un baremo, norma o unos valores de punto de corte determinados. Un instrumento psicométrico de esta clase sería de una enorme utilidad pero la construcción eficaz de este tipo de test requeriría una enorme cantidad de recursos y de tiempo. Además su utilización está controlada por la legislación estatal y provincial necesitando sus usuarios unas acreditaciones o titulaciones universitarias que garanticen un entrenamiento especial en técnicas psicométricas y procedimientos de evaluación psicológica. Desde el principio teníamos interés en que la SARA fuera accesible –y por consiguiente útil– para un grupo variado e importante de profesionales implicados o interesados en la valoración del riesgo de la violencia de pareja. De acuerdo a esto, la SARA, se desarrolló como una guía o protocolo de valoración, o listado de chequeo (pauta, guía o “aide-memoire”...); que sirve para garantizar que la información pertinente es utilizada y considerada por el evaluador². Nuestra finalidad era proponer un esquema comprensivo y sistemático que haga innecesaria

2. En este sentido el SARA es un instrumento similar a otros que se utilizan en el campo de la evaluación del riesgo de violencia en el ámbito forense.

la utilización de otros procedimientos más largos y complejos³.

Queremos enfatizar que nuestra decisión de que la SARA fuese un listado de chequeo y no un test psicológico no se tomo por razones derivadas de las exigencias de la investigación. De hecho seguimos utilizando la SARA para examinar el grado de concordancia de las valoraciones específicas que realizan distintos evaluadores (p.ej. fiabilidad interobservadores) y la precisión de las predicciones clínicas de la conducta real que se habían realizado anteriormente (p.ej. validez). Esperamos que, con el paso del tiempo, la SARA se revise a la luz de las investigaciones que se vayan desarrollando, alguna de las cuales se describirán más adelante. Así pues creemos que la investigación existente sobre la violencia de pareja es suficientemente madura para sustentar un marco teórico que guíe la práctica diaria de la valoración del riesgo de este tipo de violencia.

Aplicaciones de la SARA

El creciente número de agresores de pareja que son detenidos por la policía y objeto de medidas judiciales ha aumentado las demandas de valoración del riesgo de violencia futura sobre la pareja. Las valoraciones del riesgo se realizan en cada uno de estos cuatro contextos:

Antes del juicio: Cuando alguien ha sido denunciado o detenido por actos relacionados con la violencia de pareja o bien la naturaleza de la denuncia o el historial del denunciado pueden determinar que antes del juicio

3. Nuestros esfuerzos están inspirados en los trabajos clásicos de Monahan (1981) y hemos tenido presente evitar los peligros y aprovechar las habilidades más útiles para esta finalidad.

Durante la preparación de este protocolo en España se ha publicado y puesto en marcha una ley específica para combatir la violencia contra la mujer y contra la violencia doméstica.

no se le deba dejar en libertad ya que existe un riesgo inminente de lesionar o dañar a personas determinadas (su esposa, sus hijos,...) o si, por el contrario, se debe considerar la posibilidad de dejarle en libertad antes del juicio pero con algunas restricciones, por ejemplo, con una orden de alejamiento.

Antes de la sentencia: Las valoraciones de riesgo se solicitan cuando ya se ha iniciado el juicio a un agresor. Si el agresor no ha sido declarado culpable todavía los resultados de la valoración pueden ayudar a los jueces a decidir la medida o pena a aplicar considerando entre ellas la libertad condicional o la reclusión. Si el acusado ya ha sido condenado, estas valoraciones pueden ayudar a los jueces a decidir anteriormente entre medidas alternativas ("probation" vs. reclusión) y a recomendar medidas de vigilancia (p.ej. orden de alejamiento).

Situación carcelaria. Después de la sentencia las valoraciones del riesgo pueden ser útiles a los técnicos penitenciarios que realizan los registros de la conducta del recluso en el contexto institucional o comunitario. Las valoraciones pueden utilizarse para el desarrollo de planes de tratamiento así como para determinar la conveniencia o no de las visitas de familiares, los contactos "bis a bis" o los permisos temporales.

La excarcelación. En el caso de agresores que han estado en prisión las valoraciones del riesgo pueden ayudar a los técnicos de prisiones o los responsables del medio abierto a determinar la conveniencia o condiciones de la libertad condicional y también el plan de reinserción del interno al volver a la comunidad. Para un agresor que está ya residiendo en la comunidad y a punto de finalizar su relación con el sistema penitenciario, porque se acerca al final del cumplimiento de su condena, una valoración final del riesgo de violencia puede informar al equipo de tratamiento de la necesidad de informar a los responsables del riesgo que representa esta persona antes de finalizar el caso oficialmente.

Aunque la motivación inmediata para el desarrollo de la SARA fue facilitar la realización de las valoraciones de riesgo de violencia de pareja en el contexto judicial queremos indicar – y animar – a su uso en otros contextos:

Ámbito de la justicia civil: Cada vez hay un mayor interés y reconocimiento de los temas de violencia familiar dentro de los procedimientos de la justicia civil. Las valoraciones del riesgo de violencia contra la pareja se dan cada vez con mayor frecuencia en el contexto de las separaciones y divorcios y también en las custodias y visitas de los hijos. Estas valoraciones son especialmente importantes ya que las separaciones actúan como desencadenantes y precipitantes de la violencia de pareja y estas situaciones conflictivas (como los alejamientos...) incrementan el riesgo de repetición de la violencia y también facilitan la escalada de la violencia (informe del Fiscal General del Canadá, 1985).

Advertir a “terceras partes”: Virtualmente cada jurisdicción en USA y en Canadá tiene el deber de avisar o aconsejar en su legislación civil. Esto se aplica también a los profesionales de la salud mental, consejeros y a los trabajadores sociales (Dickens, 1985). Generalmente la obligación de avisar o alertar se fundamenta en que estos profesionales pueden disponer de “un conocimiento razonable y probable” de que el individuo puede intentar o probar de realizar acciones dañinas contra otros o contra sí mismo y por lo tanto están en condiciones de prevenir las consecuencias de este riesgo. La SARA puede utilizarse en situaciones, como cuando el sujeto está en proceso de tratamiento voluntario o preceptivo, en las que el responsable de este agresor observa que puede haber un riesgo inminente de violencia sobre la pareja o los hijos. La detección de factores de riesgo, por medio de la SARA, justifican los motivos razonables y consistentes para actuar. Los resultados obtenidos por medio de la SARA pueden servir como si se tratara de un “peritaje independiente” del juicio del profesional y

le pueden ayudar a justificar sus decisiones frente a terceras partes.

El control de calidad y la revisión de incidentes críticos. Como ya hemos indicado anteriormente la SARA representa un “destilado” del conocimiento profesional y científico de la experiencia en la valoración del riesgo de violencia de pareja. Hemos tenido mucho cuidado en asegurar que los ítems incluidos en la SARA sean fáciles de comprender (contengan definiciones claras y conceptos nítidos) que sean respetuosos con los derechos civiles y constitucionales (no discriminen por razón del sexo, la edad, la étnia u otras razones), clínicamente útil (se pueda llevar a cabo por medio de una evaluación razonable) y que sean empíricamente válidos (hayan demostrado una fuerte relación empírica en la predicción de violencia). Creemos que la SARA podrá utilizarse por profesionales de la salud mental, técnicos penitenciarios, juristas, abogados de las víctimas que quieran contrastar el rigor y la calidad de las valoraciones de riesgo de violencia de pareja realizadas por otros profesionales. Esto último se puede entender en un doble sentido. Primero ¿puede el evaluador fallar en el reconocimiento de un factor de riesgo o en la valoración del factor que aparece en la SARA? La SARA no es un protocolo exhaustivo, ya que hay factores de riesgo que no se incluyen en esta guía y que pueden estar relacionados con la violencia de pareja. Sin embargo, en nuestra opinión, la SARA contiene los elementos básicos o, dicho de otro modo, el grupo mínimo de factores que hay que considerar cuando se quiere valorar el riesgo de violencia de pareja. Segundo ¿Ha incluido el evaluador elementos que no están en la SARA? Como ya hemos mencionado la SARA no es un protocolo exhaustivo y por tanto parece razonable que los evaluadores hayan incluido las razones en las que se basa su juicio o decisión a partir de los factores que ellos han considerado en la valoración.

Durante la preparación de este protocolo en España se ha publicado y puesto en marcha una ley específica para combatir la violencia contra la mujer y contra la violencia doméstica. La ley se denomina:

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. (B.O.E. núm. 313, de 29 de diciembre de 2004.) y dice...

Artículo 1. Objeto de la Ley.

1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia...

3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.

Esta ley se aplicará a partir del 30 de Junio de 2005 con el objetivo de luchar contra esta pandemia de forma eficaz. En este contexto se advierten las similitudes en la definición del fenómeno con los autores de la SARA.

Descripción de la SARA

El primer paso en el desarrollo de la SARA fue realizar una revisión precisa de la literatura clínica y de investigación relacionada con los estudios de riesgo para la violencia, especialmente aquellos relacionados con la violencia de pareja (Cooper, 1993). La revisión identificó numerosos estudios que aportaban información sobre los factores de riesgo que distinguían a los agresores de pareja de aquellos otros que no agredían a sus parejas (por ejemplo, Hotaling & Sugarman, 1986; Tolman & Bennet, 1990). Otros estudios identificaron los factores de riesgo que estaban asociados a la reincidencia en la violencia de pareja en agresores que habían sido denunciados, arrestados, estaban en tratamiento o auto-inculpados (por ejemplo, Gondolf, 1988; Saunders, 1992a, 1992b, 1993).

Muchos de los factores de riesgo, relacionados con la violencia de pareja, aparecían también en estudios relacionados con el riesgo de violencia en general (por ejemplo, Hall, 1987; Monahan, 1981; Monahan & Steadman, 1994; Webster, Harris, Rice, Cormier, & Quinsey, 1994). A partir de estos estudios consideramos que era factible construir una guía-lista de chequeo de los factores de riesgo más importantes en la violencia de pareja.

En la revisión bibliográfica se obtuvieron numerosas referencias relacionadas con la valoración del riesgo de violencia de pareja que a veces se identificaban con el término "evaluación de la letalidad" o "evaluación de la necesidad de alertar a la pareja" (por ejemplo, Orfebre, 1990; Saunders, 1992a, 1995; Sonkin, Martin, & Walter, 1985; Sonkin, 1987). Después de una larga y profunda discusión concluimos, por distintas razones, que los protocolos que se proponían en estos trabajos no eran del todo adecuados a nuestro objetivo. Las razones de este rechazo fueron las siguientes. Primera: algunos de estos protocolos incluían muchos criterios y por ello eran demasiado largos o complejos. Por ejemplo Sonkin et al. (1985) identificó 15 factores generales y más de 80 factores específicos. Segunda: contenían factores contra-intuitivos o de relevancia muy indirecta. Por ejemplo incluían ítems como el siguiente "la víctima había tenido una relación anterior donde también fue agredida" (Sonkin et al., 1985) o "la víctima ha realizado algún intento de suicidio" (Goldsmith, 1990). Los factores que enfatizan el papel de la víctima y su comportamiento anterior en vez de valorar el comportamiento del agresor no los consideramos adecuados en el tipo de protocolo que queríamos construir. Tercero: otros protocolos contenían factores un tanto vagos o poco precisos. Ejemplos de este tipo de ítems eran "el agresor está airado" (Goldsmith, 1990) o "celos" (Saunders, 1992a). Finalmente, algunos autores incluían factores que nos parecieron redundantes. Así algunos de estos ítems incluían formulaciones como estas "haber contemplado un suicidio" "intento de suicidio" y "amenazas de suicidio" (Sonkin et al., 1985). Nosotros intentamos formular una lista

breve de factores, relativamente corta, con el objetivo de que esta lista tuviese un nivel moderado de especificidad (es decir a nivel de los rasgos, características o incidentes y no tanto en relación con actos aislados o comportamientos concretos del agresor). El resultado ha sido este protocolo de 20 elementos, que denominamos en el contexto del SARA ítems, agrupados en 5 secciones. A continuación ofrecemos, a modo de justificación, las razones que nos han llevado a proponer esta guía o protocolo. Más adelante, en los capítulos correspondientes, se incluye una justificación más exhaustiva de cada ítem.

Historial delictivo. Numerosos estudios indican que la existencia de una historia anterior de delincuencia, no relacionada con delitos de agresión a la pareja, está fuertemente asociada al riesgo de violencia en general y también, más específicamente, con la reincidencia en la agresión sobre la pareja. Los factores a los que se hace referencia en esta sección incluyen tanto la historia de violencia propiamente dicha como el incumplimiento de las sentencias o medidas dictadas por un tribunal u otras instancias jurisdiccionales. Incluimos en esta sección tres factores específicos del historial criminal o delictivo. “*Violencia anterior contra los familiares*” (ítem 1) que hace referencia a la violencia física ejercida sobre miembros de la familia de origen o hacia sus propios hijos. No se incluyen las agresiones anteriores sobre su pareja (actual o anterior) ya que se recogen en otra sección. “*Violencia anterior contra desconocidos o contra conocidos no-familiares*” (ítem 2) que se refiere a agresiones físicas ejercidas sobre personas que no son miembros de su familia biológica o política. “*Violación de la libertad condicional u otras medidas judiciales similares*” (ítem 3) que se refiere al incumplimiento de una serie variada de medidas judiciales (o penales) impuestas por las distintas instancias que tienen jurisdicción sobre los delincuentes. Es irrelevante si las condiciones fueron impuestas como consecuencia de un incidente agresivo o una denuncia por violencia de pareja, cualquier incumplimiento de este tipo de medidas es un indicador de mal pronóstico en este tipo de sujetos.

Ajuste psicosocial. Dos ítems de la SARA reflejan la observación de que la violencia está asociada a recientes y continuados desajustes psicosociales. “*Problemas recientes en las relaciones de pareja*” (ítem 4) se ocupa de valorar los conflictos graves entre los miembros de la pareja o la separación y fractura de una relación sentimental e íntima a lo largo del año anterior a la valoración. “*Problemas recientes de empleo/trabajo*” (ítem 5), como su nombre indica, se refiere al desempleo y/o empleo muy inestable del sujeto valorado en el último año. No es muy importante, en el contexto de la valoración del riesgo, saber si el desajuste está motivado por algún problema psicopatológico más o menos crónico o es producto de una situación financiera o personal de estrés grave, en cualquier caso, estos factores aparecen siempre como buenos predictores de este ítem.

El ítem de esta sección, “*Víctima y/o testigo de violencia familiar en la infancia y/o adolescencia*” (ítem 6) es, por su naturaleza un ítem histórico y hace referencia al desajuste vivido en la familia de origen del individuo valorado. Es uno de los predictores más fuertes entre los que predicen el riesgo de violencia de pareja, tal y como recoge sistemáticamente la investigación publicada. No se sabe por qué este factor tiene tal potencia predictora si bien, parece ser, al menos así lo aseguran algunas teorías, que tiene que ver con los mecanismos del aprendizaje social implicados (Widom, 1989).

Hay numerosas evidencias que apoyan la relación entre ciertos síntomas propios del trastorno mental y la conducta violenta (ver Monahan, 1992). Estas evidencias se incluyen en los cuatro ítems de la SARA que se relacionan con el desajuste psicológico: “*Consumo/Abuso reciente de drogas*” (ítem 7), “*Ideas/intentos de suicidio y/o homicidio recientes*” (ítem 8), “*Síntomas Psicóticos y/o maníacos recientes*” (ítem 9) y “*Trastorno de personalidad con ira, impulsividad e inestabilidad conductual*” (ítem 10). Hay que hacer constar aquí que no realizamos ninguna consideración “a priori” acerca de la causalidad que el trastorno mental pueda o no tener sobre la conducta violenta. Más bien consideramos que el trastorno

mental está asociado con malas habilidades de afrontamiento y con una situación de estrés social e interpersonal acrecentado y, por esto, los individuos que tienen un trastorno mental tienen mayor predisposición a actuar y tomar decisiones inadecuadas en situaciones de conflicto real o imaginado.

Historia de violencia de pareja. Esta sección incluye siete ítems relacionados con la violencia anterior sobre la pareja. Los factores de riesgo relacionados con la agresión o violencia, el acto en sí que genera la valoración del riesgo, es decir la agresión actual sobre la pareja, se incluyen en otra sección distinta, por ello los evaluadores tienen que ser especialmente cautos en distinguir la magnitud del riesgo percibido atribuible a los sucesos formalmente documentados (que generalmente se aceptan como válidos o verdaderos) de aquel riesgo atribuido a los sucesos denunciados (que son los que se presentan en la situación inmediatamente anterior a la valoración que se está realizando).

Los primeros cuatro ítems conciernen a la naturaleza y magnitud de las agresiones anteriores. “*Violencia física anterior*” (ítem 11) es un factor de riesgo obvio, fundamentado en el axioma de que “la conducta del pasado predice la conducta futura” (ver Monahan, 1981). “*Violencia sexual y/o ataques de celos en el pasado*” (ítem 12) hace referencia a las agresiones físicas de naturaleza sexual o que acontecen en un contexto de celos sexuales extremos. “*Uso de armas y/o amenazas de muerte creíbles en el pasado*” (ítem 13) hace referencia a la conducta de amenaza, explícita o implícita, de una agresión física grave y/o de muerte. “*Incremento reciente en la frecuencia o gravedad de las agresiones*” (ítem 14) se refiere a la “trayectoria” de violencia que va en aumento y que muestra una escalada más o menos continuada de este tipo de violencia en el tiempo (Greenland, 1985).

Los tres ítems siguientes se ocupan de las conductas o actitudes que acompañan a la conducta agresiva. “*Violaciones e incumplimientos anteriores de las ordenes de alejamiento*” (ítem 15) se interesa por las situaciones en que el agresor ha violado o incumplido las ordenes de alejamiento dictadas por los jueces que prohíben el contacto del agresor con las víctimas de sus

anteriores agresiones. A pesar de que este ítem se solapa relativamente con el número 3 de la sección del Historial delictivo, consideramos que este tipo de incumplimientos, relacionados directamente con la pareja, tienen un valor especial en este tipo de valoraciones de riesgo de violencia. “*Minimización extrema o negación de la violencia anterior sobre la pareja*” (ítem 16), esto suele ocurrir, como parte más general del rechazo de la responsabilidad personal en la conducta delictiva del agresor o bien como aspecto específico de las agresiones de pareja anteriores. “*Actitudes que justifican o disculpan la violencia contra la pareja*” (ítem 17), se interesa por un amplio rango de creencias, valores o actitudes – personales, sociales, religiosas y culturales – que apoyan o incentivan el machismo (prerrogativas para los hombres), la misoginia y el uso de la violencia física o la intimidación para resolver conflictos y aumentar el control de los hombres sobre las mujeres.

Delito/agresión actual (que motiva la valoración). Esta sección comprende tres ítems similares, en cuanto a su contenido, a otros que aparecen en la sección anterior, pero que hacen referencia exclusiva a la agresión denunciada (recientemente acontecida o la que ha motivado la valoración o la intervención de las autoridades): “*Violencia sexual grave*” (ítem 18), “*Uso de armas y/o amenazas de muerte creíbles*” (ítem 19) y “*Violación o incumplimiento de las ordenes de alejamiento*” (ítem 20).

Otras consideraciones. La sección final no contiene ningún ítem particular o específico. Esta disponible para que el evaluador anote aquellos factores de riesgo no incluidos en la SARA y que estén presentes en un caso concreto y permiten al evaluador decidir que aspectos del individuo comportan un alto riesgo de violencia de pareja. Ejemplos de este tipo de consideraciones, que son más raras e infrecuentes que las que se incluyen en el protocolo, son la historia de comportamientos de “acoso” (Ej. Cooper, 1993), antecedentes de conductas de tortura, sadismo sexual o de mutilación de las parejas sexuales o comportamientos similares.

Habilidades y acreditaciones básicas del evaluador

Dado que la SARA no es un test psicológico, en un sentido rigurosamente psicométrico, y que se ha diseñado para utilizarla en muchos y variados contextos profesionales no requiere unas habilidades concretas ni ninguna "acreditación" específica por parte de los evaluadores. Cuando la SARA no se utiliza para evaluar o tomar decisiones sobre una persona concreta no hay ninguna acreditación mínima necesaria. Por ejemplo la SARA puede utilizarse para la formación de profesionales del ámbito penitenciario (por ejemplo un instructor puede utilizar la SARA para formar a los técnicos penitenciarios en la valoración de riesgo de violencia), también puede utilizarse para realizar tareas de consulting (los abogados pueden utilizar la SARA para prepararse en el caso de un contra-valoración de un testigo experto) o en estudios de evaluación (por ejemplo los técnicos de atención en casas de acogida de mujeres maltratadas utilizan la SARA para caracterizar los riesgos a los que ha de hacer frente las usuarias de estos servicios).

Cuando la SARA se utiliza para valorar y tomar decisiones acerca de una persona, los evaluadores son los responsables de asegurar que su valoración se ajuste a las leyes vigentes así como a otras normativas y regulaciones que afectan a este tipo de situaciones. Entonces los usuarios deben tener, como mínimo, las siguientes acreditaciones:

- (1). Experiencia en evaluación psicológica (Ej. titulación formal o entrenamiento específico en técnicas de evaluación psicológica, psiquiátrica, trabajo social, enfermería o penitenciaria).
- (2). Experiencia en el campo de la violencia de pareja (Ej. Cursos de especialización, conocimiento de la bibliografía relevante y/o experiencia profesional en este campo).

Hay que hacer constar que algunos ítems de la SARA se ocupan de aspectos de salud mental y que en algunas ocasiones

requieren una valoración psicodiagnóstica completa y/o juicios profesionales psiquiátricos o psicológicos. Los evaluadores que utilicen la SARA y que no sean profesionales de la salud mental (por ejemplo técnicos penitenciarios, criminólogos o policías) pueden codificar aquellos ítems por medio de informes psicológicos o psiquiátricos realizados por los profesionales adecuados para elaborar aquellos informes. De forma alternativa, si no disponen de estos informes, sus valoraciones deberán considerarse a) provisionales, o b) omitir estos ítems y anotar la limitación que esto supone para la valoración global del riesgo de violencia.

El procedimiento de valoración

Es imperativo utilizar todas las fuentes de información disponibles cuando se trata de considerar el riesgo de repetición de la violencia sobre la pareja. La SARA no se debe rellenar hasta que se haya realizado un completo y detallado estudio del caso, los ítems deben ser codificados después de que toda la información registrada se haya valorado adecuadamente.

En general la evaluación debe incluir: a) entrevistas con el acusado y la víctima; b) medidas estandarizadas del abuso físico y emocional, c) medidas estandarizadas del consumo de alcohol y drogas, d) análisis de informes colaterales incluyendo partes policiales, denuncias de la víctima, expedientes penitenciarios y otros similares y e) otros informes psicológicos. Los indicadores de cómo obtener e incorporar estas informaciones al proceso de valoración se presentan más adelante.

Recomendamos a los evaluadores analizar escrupulosamente cualquier información, oral o escrita, para completar la información en la que se va a fundamentar la valoración del riesgo así como considerar las limitaciones, si existen, relacionadas con las omisiones de información o las ausencias de datos relevantes. Para ayudar en la realización de este proceso hemos desarrollado un "listado de chequeo de las fuentes de información" que puede rellenarse cada vez que se realiza una valoración del riesgo por medio de la SARA (ver apéndice B).

Entrevistas con el acusado y la víctima. En la mayoría de ocasiones en que se debe realizar la valoración del riesgo de violencia de pareja, los órganos judiciales suelen ordenar al agresor una evaluación o tratamiento psicológico. Es importante tener en cuenta que el contexto legal de la valoración puede interferir con el proceso normal de la entrevista. Por ejemplo los resultados de la valoración no son confidenciales (al menos hay serias limitaciones a esta confidencialidad), el agresor suele conocer que aquello que diga puede ser público. También es posible que algunas informaciones relacionadas con su pasado, actuales o denuncias anteriores puedan utilizarse, en algún momento futuro, contra él en el juicio o en situaciones similares. Por este tipo de razones el agresor puede ser reacio a dar la información relacionada con la violencia pasada o actual y por tanto hacer que el proceso mismo de valoración fracase. Por esta razón son de gran utilidad y a veces son críticas, las informaciones colaterales del comportamiento del agresor, incluyendo entrevistas con las víctimas. También pueden obtenerse informaciones colaterales a partir de los hijos si han sido testigos de las agresiones o de otros tipos de profesionales relacionados (policías, técnicos penitenciarios,...) que conozcan al agresor o, incluso, antiguos terapeutas.

Como se puede deducir de una lectura de los ítems de la SARA todas las entrevistas deben cubrir las siguientes áreas y, naturalmente, con respecto al agresor/acusado

- Experiencias de abuso o negligencia infantil (ítem 6)
- Historia social y de empleo (ítem 5)
- Historia de relaciones sentimentales (ítem 4)
- Historia de salud física y mental (ítems 7 a 10)
- Estado mental actual (ítem 7 a 10)
- Historia de agresiones o de violencia (ítems 1,2 y 11 a 20)
- Historia delictiva (ítem 1 a 3 y 11 a 20)
- Estresores habituales y cotidianos (otras)
- Red de apoyo social existente en la actualidad (ítem 4)

En nuestra opinión es recomendable el uso de entrevistas estructuradas o semi-estructuradas que aseguren que la información se recoge de una manera eficiente y sistemática por todos los entrevistadores.

Abuso físico y emocional. La literatura psicológica sugiere que hay buenas razones para no confiar en la entrevista clínica como única forma de obtener toda la información necesaria, y por ello, recomendamos el uso de una entrevista estructurada o cuestionarios de auto-informe para complementar las entrevistas clínicas siempre que sea posible. Las personas, a veces, revelan sus historias y comportamientos pasados o síntomas actuales con mayor libertad en un auto-informe que una entrevista cara-a-cara. Los cuestionarios de auto-informe y las entrevistas estructuradas también ayudan a realizar evaluaciones sistemáticas, estandarizadas y libres de sesgos incontrolados (Ej. Todos los evaluadores realizan las mismas preguntas de la misma manera). Por último, las medidas estandarizadas generalmente disponen de baremos que permiten al asesor comparar las respuestas del individuo en cuestión con las del grupo.

Se han realizado muy buenas revisiones de los procedimientos estandarizados que se utilizan para la evaluación del abuso emocional y físico en contextos de violencia de pareja (Goldsmith, 1990; Hotelling & Sugarman, 1986; Saunders, 1992). En nuestro propio trabajo utilizamos las escalas desarrolladas por Linda Marshall (1992) para medir la violencia real, intentada o las amenazas, porque estas escalas nos aportan buena información para la realización de valoraciones comprensivas del riesgo y son más útiles que las obtenidas por medio de otros auto-informes (especialmente si se tratan de evaluaciones de violencia sexual). Así mismo utilizamos la escala desarrollada por Tolman (1989) para evaluar el abuso emocional y psicológico. En cada caso le pedimos al acusado que valore su anterior comportamiento abusivo sobre la víctima y también le pedimos a la víctima que valore la conducta anterior de abuso del agresor sobre ella. Le añadimos, además, la extensión y gravedad del abuso en el pasado (ítems 11 a 14 y 18 a 20), estas

respuestas nos sugieren el modo que emplea el acusado para minimizar o negar su comportamiento abusivo (ítem 16).

Consumo de drogas y alcohol. Hay que subrayar la necesidad de utilizar instrumentos de evaluación estandarizados en este campo. En nuestro propio trabajo utilizamos la escala de Selzer (1971) para realizar un cribado de abuso/dependencia del alcohol y la escala de Skinner (1982) para valorar el abuso/dependencia de otras drogas. Ambas escalas son breves pero son indicadores muy sensibles a los problemas derivados del uso y consumo de sustancias adictivas. Solicitamos al evaluado que nos valore su consumo de sustancias y, cuando es posible también solicitamos a la víctima que nos valore el uso/consumo de sustancias del acusado.

Información colateral. Debe realizarse un esfuerzo especial para obtener informaciones procedentes de los archivos policiales, los expedientes penitenciarios o judiciales y las declaraciones iniciales de las víctimas. Si estos documentos no se le ofrecen de oficio al evaluador éste debe reclamarlos a quien se los pueda facilitar. Los informes policiales generalmente contienen comentarios relacionados con a) las evidencias físicas de la agresión o ataque (heridas, cortes, rasguños,...) b) declaraciones de los testigos o de aquellos que han oído el incidente; c) las observaciones de los agentes policiales que realizaron el arresto relacionadas con el comportamiento del encausado y d) las consideraciones realizadas acerca de la seguridad de la víctima en el momento de la detención. Los expedientes penitenciarios o judiciales son de gran ayuda para determinar los arrestos anteriores o las condenas por agresión de pareja, los incumplimientos de las medidas de alejamiento o de los permisos de salida de la prisión y otros temas similares. Por último las declaraciones de la víctima en el momento de la detención o denuncia aportan una medida de los efectos emocionales o físicos que han tenido sobre ella las agresiones o amenazas.

Otros procedimientos de valoración. Ya hemos planteado anteriormente la importancia de las entrevistas con la(s) víctima(s). Para recoger información complementaria se pueden utilizar otros métodos. Estos pueden incluir tests de personalidad, de inteligencia o de otras capacidades cognitivas, entrevistas con familiares o hijos y entrevistas con técnicos de prisiones que conozcan a los agresores.

* *Cuestionarios/inventarios de personalidad.* Los ítems del 7 al 10 de la SARA se ocupan de trastornos y síntomas psicológicos que se asocian habitualmente con comportamientos violentos. Como ya se ha mencionado la información que se obtiene en una entrevista puede no revelar de forma precisa y detallada el grado en que se presentan algunos problemas psicológicos. Así los inventarios psicológicos estandarizados pueden aportar una información valiosa en el campo del consumo/abuso de alcohol o drogas (ítem 7); trastornos mentales graves (Ej. Trastornos del pensamiento, ideas paranoides, pensamientos depresivos i/o ideas suicidas, ítems 8 y 9) y trastornos de personalidad (ítem 10). Hay un buen número de cuestionarios e inventarios de personalidad disponibles para esta tarea. Encontramos especialmente útil el Personality Assessment Inventory (PAI, Morey, 1991) en este contexto ya que contiene tres índices de agresividad y también una medida de susceptibilidad a aceptar el tratamiento que son muy adecuadas. Si se sospecha la existencia de Psicopatía recomendamos el uso de la PCL-R (Hare, 1991). Existen otros inventarios para evaluar los celos, la dependencia, la intrusividad, la ira y otros estados similares. Todos los instrumentos requieren ser administrados e interpretados por psicólogos que tengan habilidades en este tipo de instrumentos psicométricos.

* *Tests de inteligencia/capacidades cognitivas.* La existencia de déficits intelectuales concretos o de un bajo nivel intelectual puede dificultar que un agresor se beneficie de participar o de sacar provecho de un programa de tratamiento. Por consiguiente se recomienda, si el evaluador sospecha de este tipo de limitaciones en el agresor, proceder a este tipo de evaluación incluyendo, las menos de las veces, una exploración

neuropsicológica. Este tipo de evaluaciones deben realizarse por psicólogos con experiencia en las mismas.

* *Entrevistas con familiares/hijos.* Como sucede con las entrevistas con las víctimas, los familiares y los hijos pueden aportar una información de gran valor en referencia al patrón de agresividad del acusado. Estas entrevistas pueden ayudar a establecer si el acusado es violento o no, en términos generales, es decir si abusa de otros miembros de la familia o conocidos. Como hemos planteado al presentar los ítems 1 y 2 estas informaciones son muy importantes en las valoraciones de riesgo.

* *La entrevista con funcionarios de prisiones (o similares):* El funcionario de prisiones (en concreto el "probation officer" o responsable de la libertad vigilada del interno) puede ofrecer información de las actividades diarias o cotidianas del acusado. Frecuentemente el funcionario habla o conoce a testigos directos, familiares y otros contactos de la comunidad (Ej. empleadores) que le permiten preparar sus informes específicos. Es más, este informador puede dirigirse con frecuencia al registro oficial (expediente) del acusado para contrastar las condiciones de la medida y la conducta del acusado. Esta información es muy pertinente para completar los ítems 3 y 20.

Codificación

Como ya hemos descrito anteriormente la SARA no se "puntuá" como la mayoría de los tests psicológicos. Por el contrario el evaluador debe realizar una tarea que consiste en valorar y decidir, proponer un juicio, que se codifica en un protocolo especial de registro y valoración de la SARA (ver apéndice A).

Presencia de ítems individuales. La presencia de ítems individuales se codifica en un formato de respuesta de 3 puntos: 0=*ausente*; 1= "*por debajo del punto de corte*" y 2=*presente*. El criterio detallado para la codificación de cada ítem se presenta más adelante. También puede omitirse la valoración de

los ítems cuando no se dispone de suficiente información para responder a ese ítem. Esta omisión no prejuzga que no se puede obtener una valoración global del riesgo sino que es necesario presentar, en las conclusiones, los efectos que estas "omisiones" presentan para la valoración final global.

Basándonos en nuestras experiencias y en investigaciones anteriores (Ej., Bond, Eaves & Kropp, 1994.; Kropp, 1995), la sola presencia de un número determinado de ítems individuales es un indicador relativamente objetivo de riesgo; en general y especialmente ante la ausencia de ítems críticos (ver más adelante) el riesgo se incrementa linealmente con el número de ítems que se juzgan como presentes. Por supuesto que completar la SARA requiere un nivel de juicio subjetivo, profesional, por parte del evaluador sin embargo, nuestra investigación muestra que la fiabilidad interobservadores de los ítems de la SARA es elevada (Kropp, 1995).

Presencia de ítems críticos. Los ítems críticos son aquellos que, en determinadas circunstancias para cada caso analizado, adquieren un valor que por sí mismo llevan al evaluador a concluir que ese individuo posee un inminente riesgo de comportarse violentamente. Esto quiere decir que un evaluador puede considerar que sólo un ítem ya pronostica un alto riesgo. Esto es así porque el riesgo global no proviene necesariamente de la simple suma aritmética de los números en que se codifica la SARA y que permite obtener una "puntuación total": es plausible que un evaluador juzgue a un individuo como de riesgo para la violencia en base a un solo y simple ítem de la guía. Los ítems críticos se codifican utilizando un simple formato de dos puntos: 0=*ausente* y 1=*presente*.

Resumen del juicio de riesgo. A los evaluadores habitualmente se les requiere que realicen dos tipos de juicios: inminencia del riesgo de dañar o atacar a la pareja (que es el objetivo más habitual a la valoración del riesgo) y inminencia del riesgo de dañar o atacar a otras personas (por ejemplo los hijos de la pareja, otros familiares, la nueva pareja, de su mujer,...).

Con la SARA este riesgo se codifica con una escala de 3 puntos: 1=*bajo*, 2=*moderado* y 3=*alto*. Si la valoración del riesgo del individuo concluye que presenta riesgo de dañar o atacar a "otros" el evaluador debe identificar a las posibles víctimas potenciales. Este resumen de juicios de valoración del riesgo pretende mostrar la opinión completa y sincera del evaluador y que permita la comparación con otros evaluadores. Las investigaciones que han analizado este problema indican que la SARA tiene buena fiabilidad interobservadores (Kropp, 1995).

Comunicar los resultados

El contenido de los informes de valoración de riesgo (orales o escritos) está regulado por distintas leyes, normas profesionales y/o éticas, políticas organizacionales y otros reglamentos. Sin embargo, en general, los informes más útiles son aquellos que presentan una opinión clara y relacionada con la evidencia que permite justificar esa opinión. Además de ayudar al proceso de toma de decisiones, un buen informe protege al evaluador del peligro de una toma de decisión poco fundamentada o imprudente (de ese modo se reduce el riesgo de responsabilidades legales) y también se protegen los derechos de los agresores al tener la oportunidad de contrastar las opiniones con los hechos en los que aquellas opiniones están basadas.

Un informe escrito comprensivo debe ocuparse de varias áreas: la biografía psicosocial, el ajuste psicosocial actual y la opinión final concluyente. La sección relacionada con la *biografía psicosocial* suele incluir los datos más relevantes que refieren a las relaciones interpersonales así como el historial laboral, académico y vocacional, la familia de origen, las relaciones íntimas de adulto, el funcionamiento como padre, la historia de la salud física y mental, la historia de agresiones y abusos y también el registro penitenciario o judicial. La sección dedicada al *ajuste psicosocial actual* debe incluir los hallazgos más relevantes con respecto a su salud mental (síntomas presentes, actitudes y comportamientos), describir los estresores

más probables, la red social de apoyo que tiene o tendrá, las circunstancias que han rodeado la agresión motivo del informe (o el caso más reciente de agresión a la pareja) y los resultados de cualesquiera cuestionarios o inventarios de personalidad (o similares) empleados. La sección de *juicio concluyente* debe presentar un resumen del juicio de riesgo así como las estrategias recomendadas para gestionar (reducir) el riesgo de violencia del agresor. Debido a la forma como se construyó la SARA es un protocolo muy adecuado para debatir acerca de cómo gestionar el riesgo; cada ítem de la SARA está asociado de forma racional con una o más estrategias de gestión del riesgo. Algunos de los factores de riesgo son más estáticos que otros por su propia naturaleza (Ej. que cambian poco o nada con el tiempo) mientras que otros son más dinámicos (pueden fluctuar con rapidez). En la tabla núm. 1 hemos destacado el componente estático/dinámico de los ítems de la SARA en un pretendido eje continuo "estático vs. dinámico" y hemos incluido algunas sugerencias para la gestión del riesgo.

Ítems SARA	Tipo de ítem	Gestión
1,2,3,15,20	Estáticos	- Monitorización y supervisión intensiva
10,16 y 17	Estáticos primarios	- Supervisión intensiva (estáticos) - Terapia de largo plazo (dinámicos) - Tratamiento grupal (dinámicos) - Psico-educación (dinámicos)
4 y 5	Estáticos y/o dinámicos	- Tratamiento interpersonal grupal o individual (estáticos) - Asesoramiento legal o mediación (dinámicos) - Orientación vocacional
7	Dinámicos	- Control de orina, control de la abstinencia ordenada por el juez - Tratamiento del alcoholismo/ drogadicción.
8 y 9	Dinámicos	- Counseling en situaciones de crisis - Hospitalización - Medicación y psicofármacos - Restricciones judiciales al uso de armas.

#1: Violencia anterior contra los familiares

Fundamentación

Uno de los resultados más habituales de la investigación es que los agresores con un historial anterior de violencia es probable que en el futuro vuelvan a ser violentos y ésta probabilidad es más elevada que en aquellos que no tienen antecedentes de violencia en su biografía (Monahan, 1981; Webster, Dickens & Addario, 1985). Además se ha identificado un subgrupo de agresores que sólo actúan violentamente hacia otros miembros de su familia (Dutton, 1988; Dutton & Hart, 1992a); siendo esta violencia repetitiva. Del mismo modo los agresores de pareja que tienen una historia de violencia física o sexual contra miembros de su familia tienen un riesgo elevado para la reincidencia violenta (Gondolf, 1988; Hotelling & Sugarman, 1986; Saunders, 1992b; Sonkin et al., 1985; Stuart & Campbell, 1989).

Codificación

2	Agresión física o intento real de agresión, a miembros de la familia en el pasado.
1	Amenaza de agresión física a miembros de la familia en el pasado.
0	No existe evidencia de agresiones físicas, ni de intentos reales o amenazas de agresiones a miembros de la familia en el pasado.

Notas

La "agresión" incluye la agresión física, la sexual y el uso de cualquier tipo de arma. Los "miembros de la familia" incluyen tanto los parientes biológicos como los legales (políticos) (los padres, suegros, los hermanos, etc.), así como los niños tanto de la pareja actual como de otras anteriores, pero excluye la pareja actual u otra anterior. (considerado en la Sección 4).

#2: Violencia anterior contra desconocidos o conocidos no-familiares

Fundamentación

Los agresores con antecedentes de violencia tienen un riesgo mayor de violencia contra la pareja, aún cuando la violencia pasada no se hubiese ejercido sobre familiares. Tanto los clínicos como los investigadores han evidenciado que los "hombres violentos tanto dentro como fuera de la familia" realizan actos violentos sobre su pareja con mayor frecuencia y más gravemente que otros agresores exclusivamente de mujeres (Cadsky & Crawford, 1988; Fagan, Stewart, & Hansen, 1983; Gondolf, 1988; Saunders, 1992b; Sonkin, 1987; Stuart & Campbell, 1989).

Codificación

2	Agresión física o intento real de agresión, a personas conocidas (no familiares) o desconocidos, en el pasado
1	Amenaza de agresión física a personas conocidas (no familiares) o desconocidos, en el pasado.
0	No existe evidencia de agresiones físicas, ni de intentos reales o amenazas de agresiones a personas conocidas (no familiares) o desconocidos, en el pasado.

Notas

La agresión" incluye la agresión física, la sexual y el uso de cualquier tipo de arma. Las "personas conocidas (no-familiares) y desconocidos" incluyen cualquier persona que no sea un compañero íntimo o sentimental o familiar biológico o legal.

#3: Violación de la libertad condicional u otras medidas judiciales similares

Fundamentación

Los agresores que han quebrado las normas y disposiciones legales tales como la libertad provisional, un permiso penitenciario, etc. o bien que han incumplido otras medidas (como las llamadas medidas alternativas...) son más probablemente reincidentes que otros agresores (Andrews, 1991; Hart, Kropp, & Hare, 1988; Nuffield, 1982). Esta relación se mantiene aún cuando incluimos como criterio la reincidencia en comportamientos violentos (Harris, Rice & Quinsey, 1993).

Este ítem debe codificarse en base a los expedientes disponibles del agresor (p. Ej., policiales, penitenciarios o judiciales...).

Codificación

2	Condenas o arrestos por violar la libertad condicional o medidas alternativas de supervisión comunitaria.
1	Incumplimientos de la libertad condicional, permisos o de otras medidas alternativas de supervisión que no han producido sentencias o sanciones graves.
0	No existe evidencia histórica de incumplimientos de la libertad condicional o de otras medidas alternativas de supervisión comunitaria.

Codifique este ítem sin tener en cuenta si la trasgresión ocurrió en contexto de violencia de pareja. La violación de un orden de "alejamiento" se considera igual que el incumpliendo de la libertad condicional. Un individuo que no ha tenido contacto alguno con la policía o la justicia antes del acto (agresión/delito) que genera esta valoración debe codificarse con un 0.

#4: Problemas recientes de las relaciones de pareja

Fundamentación

En general, los agresores que tienen relaciones de pareja inestables suelen tener historias delictivas más largas, un comportamiento delictivo más frecuente y una proporción de reincidencia general y violenta más elevada que aquellos agresores que tienen relaciones de pareja estables. (Andrews, 1991; Snyder & Fruchtman, 1981). En los agresores de pareja es habitual observar que el riesgo de violencia aumenta en relación con situaciones como las siguientes: a) el hombre que conviviendo con su pareja sabe que la relación con la misma va a finalizar, b) el hombre que está separado de su pareja y tienen intenciones de reanudar la relación sentimental con la misma; o c) ha ocurrido una separación súbita y/o reciente (Crawford & Gartner, 1992; Kennedy & Dutton, 1989; McNeil, 1987; Solicitor General of Canadá, 1985; Sonkin, Martin, & Walker, 1985). Es muy probable que el asesinato de la pareja femenina por su compañero suceda en el proceso de la separación o del divorcio (Daly & Wilson, 1988). En general, se ha observado que los hombres agresores tienen importantes déficits de comunicación con sus parejas (Maiuro, Cahn, & Vitaliano, 1986; Saunders, 1993).

Codificación

2	Separación de la pareja o situación de conflicto grave con la misma a lo largo del último año.
1	Conflicto de pareja de intensidad moderada a lo largo del último año.
0	No hay cambio en el status del matrimonio o pareja y no hay conflicto, o solo es de intensidad leve, a lo largo del último año.

Notas

Codifique el ítem según gravedad de los problemas de pareja acontecidos en el último año, sin tener en cuenta si la pareja recibió algún tratamiento para resolver los problemas, o si los problemas y los conflictos fueron debidos a las agresiones que motivan esta "valoración".

#5: Problemas recientes de empleo/trabajo

Fundamentación

El desempleo es un factor asociado con un aumento del riesgo de reincidencia delictiva en general (Andrews, 1991). Es probable que también los agresores desempleados tengan mayor reincidencia violenta (Tittle, Villemez, & Smith, 1978). Los bajos ingresos salariales/económicos y las dificultades financieras también son un factor de riesgo para la realización de agresiones de pareja (Campbell, 1986; Hotelling y Sugarman, 1986; Stuart & Campbell, 1989). Un cambio súbito, reciente en el estado del empleo, más específicamente –un despido o una rescisión de contrato– se asocia con un aumento del riesgo de violencia (McNeil, 1987). En general se cree que muchos hombres pueden desviar la frustración generada por las condiciones laborales y la ira que les produce hacia los miembros de su familia (Saunders, 1993).

Codificación

2	Actualmente en situación de desempleo y con una historia laboral inestable a lo largo del último año.
1	Actualmente en situación de desempleo pero con una historia laboral estable a lo largo del último año.
0	Actualmente en situación de empleo y con una historia laboral estable a lo largo del último año.

Notas

Se entiende por "empleo" a una ocupación de jornada completa o de jornada reducida (también se incluyen las situaciones de auto-empleo) e "inestable" significa cambios frecuentes de empleo o periodos de desempleo.

#6: Víctima de y/o testigo de violencia familiar en la infancia/adolescencia

Fundamentación

Existe una estrecha y bien contrastada relación entre la victimización infantil y la criminalidad general (Dutton & Hart, 1992a,b; Kaufman & Zigler, 1989; Widom, 1989). También las evidencias sugieren que hay una asociación patente entre el haber sido víctima o testigo de violencia familiar durante la infancia o la adolescencia y el aumento del riesgo de violencia de pareja en la etapa adulta (Hotaling & Sugarman, 1986). Caesar (1988) informó que los agresores de pareja muy probablemente, más que los no-agresores, habían sido “doblemente” víctimas tanto por haber recibido abusos como por haber sido testigo de la violencia paterna. El riesgo de violencia contra la pareja también se ha asociado a haber sido víctima de violencia familiar o testigo de la misma en la adolescencia y/o la infancia. (Saunders, 1992b; Sonkin, 1987). También se ha descrito que la calidad de vida familiar es un buen predictor, en contextos psiquiátricos de urgencias, de la probable violencia futura a lo largo de un año (Klassen & O'Connor, 1989). Saunders (1993) ha indicado que esta variable es, quizás, uno de los tres factores de riesgo más “prominentes” para la violencia doméstica.

Codificación

2	Víctima y/o testigo de violencia familiar frecuente o grave durante la adolescencia y/o la infancia.
1	Víctima y/o testigo de violencia familiar infrecuente o no muy grave durante la adolescencia y/o la infancia.
0	No existe evidencia de que el individuo haya sido víctima ni testigo de violencia familiar durante la adolescencia y/o la infancia.

#7: Consumo/abuso reciente de drogas

Fundamentación

El consumo abusivo de drogas se relaciona de forma muy bien contrastada con la delincuencia y la reincidencia (por ejemplo, Harris et al., 1993; Monahan, 1981). Los agresores con una historia de violencia familiar (incluyendo la agresión contra la pareja) suelen estar entre el grupo de los adictos a las drogas en mayor proporción que los no-agresores familiares. (por ejemplo, Dutton & Hart, 1992b; Tolman & Bennett, 1990). Por último se ha observado que un abuso reciente de drogas está considerado un factor de riesgo muy relevante de la reincidencia entre los agresores de pareja (Gondolf, 1988; Saunders, 1992b; Sonkin, 1987; Stuart & Campbell, 1989; Walker, 1989). Es bien sabido que el abuso del alcohol es considerado uno de los tres factores de riesgo prominentes para violencia doméstica, tal y como destaca Saunders (1993); este autor añade que también el consumo crónico de alcohol puede inducir discusiones familiares acerca de ese consumo excesivo.

Codificación

2	Consumo o adicción grave de drogas a lo largo del último año.
1	Consumo leve o adicción moderada de drogas a lo largo del último año.
0	No existe evidencia de que el individuo sea consumidor ni adicto a las drogas a lo largo del último año.

Notas

Codifique el ítem según la gravedad del consumo/adicción de drogas en el último año, sin tener en cuenta si el individuo recibió el tratamiento. "Grave" significa que el abuso de las drogas ha producido daños a la salud del sujeto o ha afectado al funcionamiento social del mismo y de forma significativa (por ejemplo: sobredosis de drogas, pancreatitis, despido laboral o detención policial,...).

#8: Ideas/intentos de suicidio
y/o homicidio recientes

Fundamentación

La relación entre las ideas/intentos de homicidio y el riesgo de violencia son muy evidentes, de hecho, la legislación provincial de Canadá sobre salud mental reconoce la ideación/intento de homicidio, cuando aparece asociado a un trastorno mental, como el fundamento suficiente para el internamiento psiquiátrico involuntario. A pesar de que la relación entre la tendencia al suicidio (*suicidalidad*) y el riesgo de violencia es menos obvio, la tendencia al suicidio es un indicador de una situación de "crisis desesperada" que sufre el probable agresor y por este motivo habitualmente se considera un factor de riesgo de violencia (Goldsmith, 1990; Saunders, 1992b; Stuart & Campbell, 1989). Es más, la investigación empírica sugiere que hay un nexo entre la peligrosidad hacia uno mismo y la peligrosidad a los otros; es decir, estos dos factores coexisten mucho más frecuentemente de lo que se podría esperar por azar. (Ej., Convit, Jaeger, Lin, Meisner, & Volavka, 1988; Menzies, Webster, & Sepejak, 1985). También, con frecuencia los hombres que han asesinado a su pareja informan que habían experimentado ideas suicidas o intentos previos de suicidio anteriores a la agresión de su pareja, no es raro en estos casos que el agresor intente el suicidio después del asesinato.

Codificación

2	Ideación o intento grave/real de suicidio u homicidio a lo largo del último año.
1	Ideación o intento no muy grave de suicidio u homicidio a lo largo del último año.
0	No existe evidencia de que el individuo, a lo largo del último año, haya tenido ideas o realizado intentos de suicidio y/o homicidio.

Notas

Codifique el ítem en base a la gravedad de estos fenómenos a lo largo del último año independientemente de que el agresor haya estado sujeto a un tratamiento. "Grave" significa dos cosas a) que la ideación suicida se ha experimentado de forma intrusiva y persistente o que incluye métodos y procedimientos altamente letales y b) el nivel moderado o alto del intento de suicidio u homicidio.

#9: Síntomas psicóticos
y/o maníacos recientes

Fundamentación

Existe un importante debate en la literatura científica acerca de la existencia de relaciones entre trastorno mental y violencia. Algunos estudios informan de la existencia de una correlación positiva entre psicosis y antecedentes de violencia en el pasado (Ej., Swanson, Holzer, Ganju, & Jono, 1990; Monahan, 1992); sin embargo, otros indican que (por lo menos, la psicosis tratada) esta asociado con una disminución del riesgo de reincidencia violenta (Rice, Harris & Cormier, 1992). Uno de los hallazgos más consistentes indican que la presencia "activa" de síntomas psicóticos y/o maníacos está asociada a un incremento del riesgo de violencia a corto plazo (por ejemplo, Binder & McNeil, 1988; Link & Stueve, 1994).

Codificación

2	Síntomas graves i/o intensos de tipo psicótico o maniaco a lo largo del último año.
1	Síntomas ligeros i/o moderados de tipo psicótico o maniaco a lo largo del último año.
0	No existe evidencia de síntomas de tipo psicótico o maniaco a lo largo del último año.

Notas

Codifique el ítem según la gravedad de los síntomas a lo largo del último año, sin tener en cuenta si el individuo recibió tratamiento psiquiátrico. Los síntomas psicóticos a) habla ilógica o gravemente desorganizada, b) delirios, c) alucinaciones.

y d) la conducta muy extraña o "muy peculiar". Los síntomas maníacos incluyen a) euforia extrema o irritabilidad, b) sentimientos de grandeza, c) gran fluidez ideacional y del habla, y d) inestabilidad motora. "Grave" significa que los síntomas han provocado que el agresor haya recibido tratamiento psiquiátrico (como interno o ambulatorio) o bien que le han producido un grave deterioro del funcionamiento social.

#10: Trastorno de personalidad con ira, impulsividad o inestabilidad conductual

Fundamentación

Los trastornos de personalidad son muy comunes en las poblaciones de agresores y delincuentes (por ejemplo, Hare, 1983, 1991) y específicamente entre agresores de pareja. (Hamberger & Hastings, 1988; Hart, Dutton, & Newlove, 1993) Los trastornos de personalidad caracterizados por la presencia importante de ira, impulsividad e inestabilidad comportamental (Ej., antisocial/psicopatía, borderline, narcisista e histriónico) están fuertemente asociados a la conducta delictiva, la violencia e incluso a la reincidencia violenta (Hare, 1991; Harris e al. 1993; Sonkin, 1987). Así mismo el trastorno de personalidad se puede considerar como un "factor de riesgo" y Saunders (1993) señala que la mayoría de los maridos que agreden a sus pareja mientras siguen un tratamiento tienen perfiles de puntuaciones elevadas en las pruebas habituales de personalidad.

Este ítem debe codificarse en base a evaluaciones clínicas sobre la salud mental del agresor actuales o relativamente recientes. Si no se dispone de estas evaluaciones el ítem debe codificarse con la ayuda de un profesional de la salud mental.

Codificación

2	Trastorno de personalidad caracterizado por la presencia de graves problemas de ira, impulsividad y/o inestabilidad conductual.
1	Trastorno de personalidad caracterizado por la presencia de problemas leves o moderados de ira, impulsividad y/o inestabilidad conductual.
0	No existe evidencia de que el individuo presente un Trastorno de personalidad caracterizado por la presencia de problemas de ira, impulsividad y/o inestabilidad conductual.

Notas

“Graves” significa que los síntomas del trastorno provocaron una atención psiquiátrica ambulatoria (o en régimen de internamiento) o que le produjeron al sujeto una incapacidad clara de adaptación social funcional (por ejemplo, PCL-R Total > 25; el diagnóstico de cualquier trastorno del Cluster B del eje II del DSM-III-R); “leve o moderado” significa que no han requerido tratamiento y que solo ha afectado moderadamente a la adaptación social del agresor (por ejemplo, PCL-R Total entre 15 y 25; rasgos prominentes de cualquiera trastorno del cluster B del Eje II del DSM-III-R).

#11: Violencia física anterior

Fundamentación

Los hombres que han realizado agresiones sobre la pareja en el pasado tienen un riesgo de reiterar este tipo de violencia en el futuro (Fagan et al., 1983; Sonkin, 1987). La proporción de la reincidencia se estima en un rango que oscila entre el 30 y el 70% en un período de dos años (Dutton, 1995); estos valores parece ser que no varían aunque se tenga en cuenta variables como que el agresor haya sido arrestado o reciba tratamiento (Hamberger & Hastings, 1993).

Codificación

2	Agresiones físicas en el pasado de la pareja actual u otras anteriores
1	Intentos de agresiones físicas en el pasado de la pareja actual u otras anteriores
0	No existe evidencia de que el individuo, en el pasado, hubiese agredido físicamente a su pareja actual u otras anteriores

Notas

Las “agresiones físicas” incluyen ataques con armas pero excluyen las agresiones sexuales (que se incluyen en el ítem 13) y también las amenazas (que se valoran en el ítem 14); “pareja” incluye cualquier tipo de compañero de relación sentimental, la esposa, la novia, etc.

#12: Violencia sexual y/o ataques de celos en el pasado

Fundamentación

Los estudios de las tipologías de los agresores a menudo indican que las agresiones más graves incluyen violencia sexual y celos extremos de naturaleza sexual. (Gondolf, 1988; Snyder & Fruchtmann, 1981). Es más, los hombres que han atacado sexualmente a sus parejas y/o demostrado celos exagerados de tipo sexual tienen un nivel de riesgo significativamente elevado de reincidir en este tipo de conductas violentas. (Goldsmith, 1990; Saunders, 1992b; Stuart & Campbell, 1989; Walker, 1989).

Codificación

2	Agresión sexual en el pasado de su pareja sentimental o, al menos un acto de agresión física en el contexto de un grave ataque de celos de naturaleza sexual.
1	Intento de agresión sexual en el pasado de su pareja sentimental o existencia de un historial de graves celos sexuales.
0	No existe evidencia de agresiones sexuales actuales o pasadas sobre la pareja actual (o anteriores) y tampoco historial de graves celos sexuales.

Notas

“Agresión sexual” incluye cualquier ataque de tipo sexual con armas pero excluye las amenazas (valorado en el ítem 14); “Grave” significa que los celos han sido motivo de tratamiento psiquiátrico (ambulatorio o interno) en el pasado o bien que han sido motivo de desadaptación social relevante; “pareja” incluye cualquier tipo de compañero de relación sentimental, la esposa, la novia, etc.

#13: Uso de armas y/o amenazas de muerte creíbles en el pasado

Fundamentación

Los agresores de pareja que en el pasado hubiesen utilizado un arma en sus comportamientos violentos contra sus compañeros/as íntimos o aquellos que hubiesen amenazado con utilizar armas para agredir a sus parejas tienen un elevado riesgo de reincidencia violenta (Sonkin, Martin, & Walker, 1985). Del mismo modo los hombres que hacen amenazas creíbles de muerte o de infligir daño corporal grave contra sus parejas (es decir, hombres que habitualmente son temibles para sus propias parejas) tienen también un riesgo de reincidencia de violencia elevado (Gondolf, 1988; Sonkin, 1987; Stuart & Campbell 1989; Walker, 1989). También hay sugerencias en el sentido de que niveles elevados de agresión verbal son predictores de violencia en matrimonios recientes (Murphy & O’Leary, 1989).

Codificación

2	Amenazas creíbles de muerte o uso de armas con esa intención en el pasado.
1	Amenazar de utilizar armas en el futuro o haber hecho amenazas de lesiones graves en el pasado.
0	No existe evidencia de que el individuo, en el pasado, haya amenazado de muerte o producido lesiones graves o bien haya amenazado de atacar con armas a una posible víctima.

Notas

Entendemos por el término “arma” tanto las armas de fuego como los cuchillos y cualquier objeto utilizado como u

palo, garrote o bastón; por "creíble" entendemos las amenazas que la víctima considera que son verosímiles. Amenazas muy vagas e imprecisas (por Ej. "lo conseguiré") que la víctima considere creíbles deben valorarse como amenazas de daño corporal grave.

#14: Incremento reciente en la frecuencia o gravedad de las agresiones

Fundamentación

Aquéllos que estudian la violencia contra la pareja hace tiempo que han reconocido que las relaciones de abuso se caracterizan por la existencia de patrones distintivos de violencia o ciclos de violencia. Algunos autores han enfatizado las similitudes de estos patrones en diferentes tipos de relaciones de pareja (por ejemplo, Goldsmith, 1989; Ganley, 1987), mientras que otros han dado mayor énfasis a sus diferencias (Webster et al., 1985). Sin tener en cuenta este problema éstos autores han evidenciado que la existencia de patrón reciente de incremento, o escalada, en la frecuencia o gravedad de las agresiones está fuertemente asociado a un aumento del riesgo de reincidencia violenta (Sonkin, 1987; Stuart & Campbell, 1989). Se ha descrito, en la literatura acerca de la reincidencia violenta, que es muy importante revisar todos los sucesos violentos que se han dado en la historia del agresor (Rice & Harris, 1992). En muchos casos este ejercicio demuestra la existencia de una "trayectoria de violencia" a lo largo del tiempo (Greenland, 1985).

Codificación

2	Clara escalada en la frecuencia o gravedad de las conductas agresivas a lo largo del último año.
1	Posible incremento en la frecuencia o gravedad de las conductas agresivas a lo largo del último año.
0	No existe evidencia del aumento de la frecuencia o gravedad de las conductas agresivas a lo largo del último año.

Notas

La valoración debe ser acorde con la naturaleza del incremento observada a lo largo del último año independientemente si el individuo a estado sometido a tratamiento.

#15: Violaciones o incumplimientos anteriores de las órdenes de alejamiento

Fundamentación

La investigación ha demostrado que las violaciones o incumplimientos de condiciones tales como la "libertad condicional" o medidas similares, están asociadas con la reincidencia delictiva en general y en particular con la reincidencia violenta. (ver ítem 3). Aunque no hay muchas evidencias directas sobre este tema podemos apoyarla basándonos en el axioma de que la conducta pasada es el mejor predictor de conducta futura, los agresores de pareja con una historia de violación de las ordenes de "alejamiento" ordenadas por un juez civil o penal (el Ej., fianza, "probación", mediación,...) tienen un riesgo de reincidencia violenta importante. Esta presuposición se apoya en numerosas evidencias clínicas.

Codificación

2	Arresto o detención anterior por haber "violado las ordenes de alejamiento" o alguna orden similar dictada por el juez penal o civil.
1	Trasgresión (es) de la ley (es) u orden de alejamiento dictadas de un tribunal civil o penal y que no finalizó con arresto o detención.
0	No existe evidencia de que el individuo, en el pasado, haya incumplido las ordenes penales o civiles de "alejamiento" o que el individuo no las haya tenido nunca.

Notas

"Ordenes del juez civil o penal" incluyen medidas tales como las fianzas, las ordenes de alejamiento, de mediación, etc. La violación de la orden de "alejamiento" sigue el mismo criterio que en el ítem 3.

#16: Minimización extrema o negación de la violencia anterior contra la pareja

Fundamentación

Los agresores más duros y persistentes generalmente se comportan minimizando y/o negando su comportamiento antisocial. Esto es cierto tanto para los agresores violentos en general como para los agresores de pareja (Dutton, 1995; Hare, 1991; Saunders, 1992b; Webster et al., 1985). En los agresores de pareja la minimización y la negación están asociadas con una actitud renuente para desistir voluntariamente de agredir a su pareja o a entrar en programas de tratamiento, por estas razones, entre otras, este grupo tiene un alto riesgo de reincidencia violenta (Dutton, 1988; Sonkin, 1987).

Codificación

2	Minimización extrema o negación de haber realizado en el pasado conductas agresivas a pesar de la evidencia documentada de lo contrario, tal y como lo indican alguna de las siguientes evidencias a) niega la mayoría o todas las agresiones anteriores b) niega la responsabilidad personal en la mayoría o todos los actos agresivos anteriores (p.ej. se considera víctima de las acusaciones) c) niega las consecuencias graves de la mayoría o de todos sus actos agresivos anteriores (p.ej. dice que las víctimas no sufrieron lesiones físicas)
1	Minimización relativa o negación de haber realizado en el pasado conductas agresivas a pesar de la evidencia documentada de lo contrario, tal y como lo indican alguna de las siguientes evidencias a) niega algunas de las agresiones anteriores, pero admite otras b) niega la responsabilidad personal de algunas de los actos agresivos anteriores (p.ej. se considera víctima de las acusaciones), pero acepta otras. c) niega las consecuencias graves de algunos de sus actos agresivos anteriores (p.ej. dice que las víctimas no sufrieron lesiones físicas) pero reconoce las consecuencias de otras.
0	No existen discrepancias, o son despreciables, al contrastar su declaración con la documentación que certifica sus actos agresivos anteriores

#17: Actitudes que apoyan o consienten la agresión física anterior contra la pareja

Fundamentación

Revisiones amplias de estudios empíricos y análisis clínicos sugieren que un gran número de actitudes socio-políticas, religiosas (sub-) culturales y personales (p.ej. creencias o valores) diferencian bien a los hombres que agreden a sus parejas de los que no lo hacen (por ejemplo, Saunders, 1992b; Straus et al., 1980). Un hilo común que comparten todas esas actitudes es el apoyo a estas actitudes que perdonan o justifican la violencia, a) contra la pareja y que se organizan, explícita o implícitamente, por medio del machismo o patriarcado (prerrogativas para los hombres), b) la misoginia, y/o c) el uso de violencia para resolver los conflictos. Estas actitudes frecuentemente coexisten con la minimización/consentimiento de la agresión a la pareja y están asociadas con un nivel alto de riesgo de reincidencia violenta (Goldsmith, 1990; Sonkin, 1987). Saunders (1993) considera las "actitudes rígidas sobre los roles sexuales" son un probable "marcador de riesgo" de violencia de pareja.

Codificación

2	Mantiene actitudes que apoyan o justifican la violencia de pareja.
1	Parece que sostiene actitudes que apoyan o justifican la violencia de pareja.
0	No existe evidencia de que el individuo tenga actitudes que apoyen o justifiquen la violencia de pareja.

#18: Violencia física y/o violencia sexual grave

Fundamentación

La violencia grave y la violencia sexual, en el delito/agresión actual que motiva esta valoración, suelen estar asociadas con el riesgo futuro de violencia (Sonkin, 1987; ver también los ítems 11 y 12). La valoración de este ítem se basa únicamente en la agresión más actual, que, generalmente es la razón de esta valoración del riesgo.

Codificación

2	Violencia severa o grave física o sexual en la acción violenta y delictiva que se valora.
1	Violencia moderada o leve en la acción violenta y delictiva que se valora.
0	No existe evidencia de violencia física ni sexual, en la acción que se valora.

Notas

“Violencia grave” quiere decir que la víctima sufrió lesiones físicas graves (es decir que necesito de asistencia médica).

#19: Uso de armas y/o amenazas de muerte creíbles

Fundamentación

El uso de armas y amenazas de muerte que causan miedo a las víctimas está asociado con el incremento del riesgo de violencia futura (ver ítem 13). La valoración de este ítem se basa únicamente en la agresión más reciente, la que generalmente es la razón de esta valoración del riesgo.

Codificación

2	Utilización de armas o amenazas creíbles de muerte en la acción violenta que se valora
1	Amenazas de utilización de armas o amenazas creíbles de lesiones físicas importantes en la acción violenta que se valora
0	No hay evidencia de a) el uso de armas o de amenazas futuras de utilizarlas y b) amenazas creíbles de muerte o de lesiones graves en la acción violenta que se valora

Notas

Entendemos por el término "arma" tanto las armas de fuego como los cuchillos y cualquier objeto utilizado como un palo, garrote o bastón; por "creíble" entendemos las amenazas que la víctima considera que son verosímiles. Amenazas muy vagas e imprecisas (por Ej. "lo conseguiré") que la víctima considere creíbles deben valorarse como amenazas de daño corporal grave.

#20: Violación o incumplimiento de las órdenes de alejamiento

Fundamentación

Las violaciones anteriores de las ordenes de "alejamiento" están frecuentemente asociadas con un aumento del riesgo de violencia futura (ver ítem 15). La valoración de este ítem se basa únicamente en la agresión más actual, la que generalmente es la razón de esta valoración del riesgo.

Codificación

2	La acción violenta que justifica la valoración se ha realizado bajo la orden de "alejamiento" que ha impuesto un juez penal o civil
1	La acción violenta que justifica la valoración se ha realizado bajo la orden de "alejamiento" que ha impuesto un juez penal o civil pero sin producir detención o arresto
0	La acción violenta que justifica la valoración no se ha realizado bajo la orden de "alejamiento" que ha impuesto un juez penal o civil o bien el individuo nunca tuvo esta orden que cumplir.

Notas

"Ordenes del juez civil o penal" incluyen medidas tales como las fianzas, las ordenes de alejamiento, de mediación, etc.

Otras consideraciones

Fundamentación

Hemos reservado un espacio para factores de riesgo que siendo importantes son excepcionales e infrecuentes y que no están incluidos como ítems específicos en la SARA. La identificación y la valoración de los ítems se dejan al juicio del experto que realiza la evaluación. Estos factores se han de fundamentar en la historia pasada, en la conducta reciente o en el delito/agresión que motiva la valoración. Se incluyen unos ejemplos, pero en este apartado no se deben limitar a estos factores.

- * **Estado de crisis emocional actual en el agresor.** Específicamente se hace referencia a situaciones de malestar o crisis emocionales que han necesitado tratamiento psiquiátrico, incluido internamiento, pero que no eran del tipo de síntomas maniacos o psicóticos (que se registran en el ítem 9).

- * **Antecedentes de tortura o de desfigurar a las parejas íntimas.**

- * **Víctima o testigo de persecución política, tortura o violencia.** Esta posibilidad debe explorarse en casos de inmigrantes y sus familias, particularmente si ellos son refugiados políticos.

- * **Sadismo sexual.**

- * **Acceso fácil a las armas de fuego** (armas de mano, rifles y/o escopetas de caza). "Fácil acceso" significa que el individuo almacena armas en su domicilio, en su lugar de trabajo o en algún otro lugar cercano y accesible o que ha comprado armas de fuego en el último año. El riesgo es especialmente alto en las siguientes circunstancias: a) el individuo tiene ideas o ha realizado intentos suicidas u homicidas; b) tiene antecedentes de uso de armas en agresiones anteriores a otras parejas u otras personas; o c) el individuo ha amenazado de usar armas en el futuro (Campbell, 1986; Sonkin, Martin, & Walker, 1985;

Stuart & Campbell, 1989). A esta lista se le puede agregar la compra reciente de cualquiera el arma de fuego, sin tener en cuenta la razón de la compra.

* **Acoso.** Entendemos por acoso el seguimiento persistente con intimidación de una pareja actual o pasada. Frecuentemente implica la destrucción de objetos y/o bienes propiedad de la víctima, amenazas vagas contra ella o sus amigos y parientes y la vigilancia continuada.

* **Reciente pérdida de red de apoyo social.**

Bibliografía

- American Education Research Association, American Psychological Association, & National Council on Measurement in Education (1985). *Standards for educational and psychological testing*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Andrews, D. A. (1989). Recidivism is predictable and can be influenced: Using risk assessments to reduce recidivism. *Forum on Corrections Research*, 1, 11-17.
- Binder, R. L., & McNeil, D. E. (1988). The effects of diagnosis and context on dangerousness. *American Journal of Psychiatry*, 145, 728-732.
- Bond, L., Eaves, D., & Kropp, P. R. (1994, November). *Protecting victims of spousal assault: The Delta project*. Paper presented at Stopping the Violence: Changing Families, Changing Futures, Vancouver, BC.
- Cadsky, O., & Crawford, M. (1988). Establishing batterer typologies in a clinical sample of men who assault their female partners. Special Issue: Wife battering: A Canadian perspective. *Canadian Journal of Community Mental Health*, 7, 119-127.
- Caesar, P. L. (1988). Exposure to violence in the families-of-origin among wife abusers and maritally nonviolent men. Special issue: Wife assaulters. *Violence and victims*, 3, 49-63.
- Campbell, J. C. (1986). Nursing assessment for risk of homicide with battered women. *Advances in Nursing Science*, 8, 36-51.
- Canadian Centre for Justice Statistics (1994). Wife assault: The findings of a national survey. *Juristat Service Bulletin*, 14 (9), 1-22.
- Canadian Panel on Violence Against Women (1993). *Changing the landscape: Ending violence - achieving equality*. Ottawa: Minister of Supply and Services, Canada.
- Convit, A., Jaeger, J., Lin, S. P., Meisner, M., & Volavka, J. (1988). Predicting assaultiveness in psychiatric inpatients: